

עין משפט
נר מצוה

סג:

או לאַחד מבני חבורה. אומר ר"י דלא מיחייב בעל החמץ אלא השוחט והזורק דלא תשחט אמר רחמנא ועוד איך יתחייב לרבי יוחנן הא לאו שאין זו מעשה הוא: **לא** **אמרינן** ע"ז בסמוך. תימה דבפ' שמי הלחם (נמחות 15.) אמרינן דלכל הפחות צענין על בסמוך דפליגי תנאי בצויכי לצונה של לחם הפנים דאיכא למאן דאמר ונתת על המערכת על ממש ואיכא למאן דאמר פליגי בקרא דונתת את הצרכה על הר גריזים אי על ממש אי בסמוך וי"ל דהתם סברא הוא דהוי בסמוך דהא בשעת הנחת הלחם היו מניחין אותם ובשעת סילוקו נקטרים וכן גבי הר גריזים סברא הוא דלכל הפחות סמוך צענין דאי לאו הכי למאי כתביה וכן משמע בסמוך דהיכא דסברא הוא לא פליגי דקאמר אכל לענין מקדש אימא מודה ליה לריש לקיש:

התראת ספק **לא** שמה התראה. מתוך פ"ה משמע דלא הוי התראה משום כיון דלא ידעינן לאו התראה היא ולא נהירא לר"י דמה לנו אם ספק למתרה אלא שיהא ודאי למותרה דלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למויד ולשון הקונטרס נמי יש ליישב דה"ק כיון דלאן לא הוה ידעינן לאו התראה היא שיכול המותר להכשיטנו ולומר שוגג הייתי:

לא **א**ינו מעשה לוקין עליו בו'. מפורש דהשוכר את הפועלים (ב"מ 5.): **ב'ידי** דהוי אב"י שרת. פי' בקונטרס דאין מקדשין אלא מה שבתוכו. וקשה מה שייך זה לשמיטת הזבח שלא יקדש אלא מה שצפנים לעזרה הילכך נראה לפרש מידי דהוה אכלי שרת שאין מקדשין מה שבתוכן אלא כשכן בצורה וכן משמע בצרק המזבח מקדש^ט (זבחים פח.) דקאמר כלי שרת אין מקדשין אלא מתוכן ואין מקדשין אלא צפנים וא"ת דתנן בלולב וערבה (סוכה מח.) כנעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהיה ממלא חצית של זבח שאינה מקודשת מערב שבת אכ"ל ועירי קא סבר אין שיעור לנמים וכלי שרת מקדשין שלא מדעת פי' ואי מייתי מקודשת איפסיל להו צלינה והשגא אכתי נייתי מקודשת ונייחנה מוך לעזרה דלא מקדשה אלא צפנים וי"ל דטוב להציא שאינה מקודשת ונייחנה צפני' ממקודשת ונייחנה צמוך: הא

תעשה הואיל וישנו בכלל הלגת אמורין תניא כוותיה דרב פפא ^אההשוחט את הפסח על החמץ עובר בל"ת אימתי בזמן שהוא לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה היה לאחד בסוף העולם אין זקוק לו ואחד השוחט ואחד הזורק ואחד המקטיר חייב אבל המולק את העוף בארבעה עשר אינו עובר בלא כלום ורמינהי השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה ר' יהודה אומר אף התמיד אמרו לו לא אמרו אלא בפסח בלבד אימתי בזמן שיש לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה היה לאחד בסוף העולם אין זקוק לו ואחד השוחט ואחד הזורק ואחד המולק ואחד המזה חייב אבל הקומץ את המנחה אינו עובר בלא תעשה המקטיר את האימורין אינו עובר בלא תעשה המקטיר את המנחה

תמיד נשחט פרק חמישי פסחים

בעל בסמוך. כל היכא דכתיב על משמע בסמוך והכא על חמץ כתיב^ט כמו ועליו מטה מנשה (במדבר 3:) **צפנים**. בעזרה: לחמי תודה משהוקדשו צפה קדשו קדושת דמים ליאסר באלילה ובהגהא אכל לא קדשו קדושת הגוף ואם נטמאו נפדין ויוצאין לחולין ושמיטת הזבח

מקדשתן לגופן להיות נפסלין בטבול יוס וצמוגע מחוסר כפורים וצלינה ואם נטמאו ישרפו דכתיב^י על זבח תודה חלות ואמר מר במנחות^{יא} קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם קרוי קרבן אלא צוציחה: לא קדש הלחם. קדושת הגוף: **צום פאגי**. היינו מקום חילון שצירושלים. התם הוא דמוך לחומת בית פאגי מוך לירושלים הוא ואינו מקום אכילת קדשים קלים ואם יאלו שם נפסלין התם ודאי לא מקדשא ליה שמיטה אכל אי מוך לחומת עזרה קאי אע"ג דלאו גבי זבח קאי בשעת זביחה הואיל וצמוקם הכשירו היה עומד שפיר דמי ולא צענין על בסמוך: **אלא**. הכא גבי חמץ: **בסתרם ספק קא מיפליג**. דמלקות לימא אלא בהתראה וכי מתרינן ציה לא תשחט על החמץ אי חזינן חמץ גביה ומתרין ציה הויא התרלת ודאי ואי לא התרלת ספק היא ואפילו אשתכח דהוה ליה צבימיה כיון דאנן לא הוי ידעינן לאו התראה היא ורבי יוחנן סבר התרלת ספק שמה התראה ואי אישתכח דהוה ליה מיחייב: **פטור ממלקות**. דלא משא: **הסרלת ספק**. וכי מתרינן ציה אכלהו היום פן תעבור על השבועה שמה יעבור שמה לא יעבור על התרלתנו דעדיין יש שהות ציוס: **וצריכי**. לאפילוגי בחמץ ובלחמי תודה: **מידי דהוה אכלי שרת**. דמקדשי לגופה דכתיב^{יב} כל הנוגע בהם יקדש ואין מקדשין אלא הכנסם לתוכן: **אזעיא**. הא דפשיטא לר"ל לעיל הוא מיציעא ליה: **אפי'** **לאחד בסוף העולם**. שאינו מבני חבורה נמי אם ישנו עמו בעזרה יעבור השוחט הוה עליו אם התרו צו: ^{יג}כל בני חבורה בכלל לא ילין מן הבשר הן בכל תומירו: **לא תשחט**^{יד} **אם החלב**. של פסח על החמץ שיש לו בשעת הקטרה אי לא היה לא' מבני חבורה חמץ בשעת שמיטה ויש לו לכהן המקטיר בשעת הקטרה עובר הוא. ואע"ג דלא כתיב אלא לא תשחט ^{טו}חריקא ממריבא במילתא^{טז} מדא חתיא נמי הקטרה מדסמכיה ללא ילין כל ישנו נמי בצלוהת חמץ הילכך המקטיר נמי עובר: **הואיל וישנו כהלגת אמורין**. דכתיב צהו נמי^{טז} לא ילין חלב חגי: **אכל המולק אם העוף**. של מחוסר כיפורים דלמנך בפירקין (דף נט.) דכשר להקריזה אחר התמיד שהוא זמן שמיטת פסח אינו עובר עליו משום לא תשחט על חמץ ולקמן [סד.] מוקי לה כר"ש דמחייב נמי אשאר זבחים

צמועד והכא טעמ' לפוטרה משום ד"ד לא מיחייב עליה אשאר זבחים. ועוף דנקט לאו דוקא אלא משום דאין דרך קשיא

לשחוט שום קרבן צומן שמיטת פסח דהיינו אחר חלות אלא קרבן של מחוסר כיפורים כדי שיאכל פסחו לערב ורובייהו עוף מייתין צו וצבה ויוללת אפי' עשירים ומלורע עניי: **אחד השוחט**. את הפסח ואחד הזורק את דמו ואחד המולק חטאת העוף דמחוסר כיפורים: **ואחד המז**. מדמה דכתיב^{יז} והיו מדא חטאת גור' וצחטאת העוף קאי. והך סיפא דמשמע דעובר אף אשאר קרבנות רמי לקמן^{יח} ארישא דקתינן לא אמרו אלא פסח בלבד: **אכל הקומץ מנחה**. צמועד על החמץ: **אינו עובר**. דקמינא ודאי לאו שמיטה היא: **המקטיר אם האימורין**. צין פסח צי"ד צין צמועד אשאר זבחים אינו עובר:

קשיא

לח לא יתכן לו לאכלה ויקיים שבועתו, וכי האי גזונא אינה התראה. רבי יוחנן אמר התראת ספק שמה התראה, אלא למה אינו לוקה, משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה, כי לא עשה מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ואסיקנא לעולם בעל בסמוך פליגי, והאי קאמרת הא איפלוגי בה דואי זימנא, כלומר תבחר לו דבריהם במקום אחד ומשם אנו יורדין כי כך דעתם בכל מקום. והיילכתא כרבי יוחנן. אסיקנא צריכה לברר הכא והתם חלוקתם, דאי אשמעינן הכא זכר, ופשוטא היא. בעא מיניה רבי אושעיא מרבי אמי אין לו לשוחט חמץ כלל אבל יש לו לאחד מבני חבורה מהו. אמר ליה לא תשחט על חמץ ולא ילין קאמר רחמנא, כל מאן דאיתיה בלא ילין איתיה בלא תשחט.

ורדיק מניה רב פפא אפי' אם יש חמץ לכהן המקטיר את האמורין תניא כרב פפא השוחט את הפסח על החמץ עובר בלאו כו' עד אחד השוחט ואחד הזורק ואחד המקטיר אבל המולק העוף על החמץ ב"י אינו עובר. איני התניא אחד השוחט ואחד הזורק ואחד המולק ואחד המזה עובר עליו בלאו אבל הקומץ המנחה והמקטיר את האימורין אינו עובר,

מסורת הש"ס

(א) [נסותה לו. מנחות כז. סב. למ. סנהד' ג:]; (ב) מנחות עח: [משילה ג:]; (ג) שבועות דף ג: דף כא. מסות דף טו: תמורה דף ג: (ד) [נמחות עח:]; (ה) [מוספתא פ"ד ה"ד]; (ו) [שמות ל"ג]; (ז) [ויקרא ז]; (ח) [דף עח:]; (ט) [שמות ל"ג]; (י) [ז"ל אחר ד"ה לא תשחט]; (כ) [בפ"ח: תומיר, והוא ד"ה עט הקודם, [משפטים פרשה כ], (ט) [שמות כג]; (י) [ש"י רש"י לעיל נט. ד"ה הכא דקאמר ר"י]; (ס) [ויקרא (ה) (דף קד. ט) (פ) ויעש מוספות ד"ה אלא];

תורה אור השלם

1. לא תשחט על חמץ דם ובויו ולא ילין לבקר ובזבח תהי הקטרת: שמות לז כה

גליון הש"ס

גב' אי ק"פ שאין עמו בעזרה. פי' ר"ש פ"ה מ"ח דכלס וצע"ג: רש"י ד"ה המקטיר וכו' וזריקן מריבאי בבבליא. ע' יומא דף ק"ט ע"צ מדי' ויקרא דמסי:

מוסף רש"י

ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם. דכתיב על זבח תודה חלות, וענינן על בסמוך (משילה ג.). חוץ לחומת בית פאגי. היינו מוך לחומת הר הבית, אכל אם הוי ציה בימת קדש^א אפי' שאין בעזרה (מנחות טח.) אלו: מוך לחומת המזונה צירושלים (שם מנחות.) ולא בעינן מקטיר אלא ציה בימת קדש^ב שיהא הלחם אלא התודה בשעת זביחה, ואיסור ואלא לכה שחי' תודה ולחמה נאכלין בכל הניז (שם). אפילו חוץ לחומת עזרה. ואע"ג דהוי לניסס ממונות בית פאגי לא קדש (מנחות שם). דאמרי תריריהו אינו לוקי. ומכל מקום חולקין טעמיו של דבר, טעמא דיהיב מר לא יהיב מר, ומר לית ליה טעמא דמר ולקמן מפרש גלונגמייס^ג (שבועות ג.). משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה. אכל משום התרלת ספק לא הוה מפטיר, דהתרלת ספק שמה התראה (מכות יט.). משום דהוה ליה התראת ספק. ספק אם יעבור על התראה אם לא, שיכול לומר עדיין יש לי שיהיה חלותה עובר על זבח המנחה ויכול לומר שיעבור היום תוך כדי דבור של התראה (שבועות כז.) ואי אמרו ציה הוה שחאלל הככר או, דלכתי יס לי שהות, וכן כל היום כולו, ואפילו כי עבר היום יכול לומר שכות היינו ולא מנכתי לא בשבועה ולא בהתראה ואינו לוקי (תמורה ג.) אכל משום לאו שאין זו מעשה לא הוה מנכר דקסבר לאו שאין זו מעשה לוקין עליו (מכות יט.).